

E. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS Y DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES

En aras de supervisar el cumplimiento del compromiso contraído por los Estados de “cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” (artículo 68 de la Convención Americana), y en particular de informar a la Asamblea General los casos en que “un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos” (artículo 65 de la Convención Americana), la Corte primero debe conocer el grado de cumplimiento de sus decisiones. Para ello el Tribunal debe supervisar que los Estados responsables efectivamente cumplan con las reparaciones ordenadas por el Tribunal, antes de informar sobre el incumplimiento de una decisión a la Asamblea General de la OEA.

La supervisión sobre el cumplimiento de las resoluciones de la Corte implica, en primer término, que ésta solicite información al Estado sobre las actividades desarrolladas para los efectos de dicho cumplimiento, así como recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes. Una vez que el Tribunal cuenta con esa información puede apreciar si hubo cumplimiento de lo resuelto, orientar las acciones del Estado para este fin y cumplir con la obligación de informar a la Asamblea General, en los términos del artículo 65 de la Convención.

A la luz de lo anterior, y en ejercicio de sus atribuciones inherentes a su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus sentencias, la Corte procede a continuación a informar sobre el referido cumplimiento en diversos casos contenciosos y medidas provisionales:

A. Casos Contenciosos

La Corte dictó una serie de resoluciones que dan cuenta del grado de cumplimiento de sus sentencias, a saber: caso del Caracazo vs. Venezuela, caso Cantoral Benavides vs. Perú, caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú, caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, caso Barrios Altos vs. Perú, caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, caso Cesti Hurtado vs. Perú, caso Las Palmeras vs. Colombia, caso Castillo Paéz vs. Perú y caso Bulacio vs. Argentina.

B. Medidas Provisionales

La Corte emitió una serie de resoluciones que dan cuenta del grado de cumplimiento de las medidas provisionales por ella adoptadas, a saber: caso de la Cárcel de Urso Branco respecto del Brasil, caso Blake respecto de Guatemala, casos: Liliana Ortega y otras, Luisiana Ríos y otras, Luis Uzcátegui, y Marta Colomina y Liliana Velásquez respecto de Venezuela, caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó respecto de Colombia y caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto de Colombia.

F. SOMETIMIENTO DE NUEVOS CASOS CONTENCIOSOS

Durante el 2004 fueron sometidos a consideración de la Corte los siguientes casos:

1. Caso Huilca Tecse contra el Perú

El 12 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado del Perú, en relación con el caso Huilca Tecse (Número 11.768). La demanda se relaciona con la supuesta ejecución extrajudicial de un líder sindical peruano, el señor Pedro Huilca Tecse, ocurrida el 18 de diciembre de 1992. La Comisión señala que dicha ejecución fue llevada a cabo presuntamente por miembros del grupo Colina, un escuadrón de eliminación vinculado al Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú. Además, la demanda se refiere a la presunta falta de una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos.

En la demanda, la Comisión solicita que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación del derecho consagrado en el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Pedro Huilca Tecse, así como de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de la señora Martha Flores Gutiérrez, pareja de la presunta víctima, y de sus hijos, Flor de María Huilca Gutiérrez, José Carlos Huilca Flores, Indira Isabel Huilca Flores, Pedro Humberto Huilca Gutiérrez y Katuska Tatiana Huilca Gutiérrez, así como de Julio César Flores Escobar, este último hijastro de la presunta víctima e hijo de la señora Martha Flores Gutiérrez.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

2. Caso "Pueblo Bello" contra Colombia

El 23 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado de Colombia, en relación con el caso Pueblo Bello (Número 11.748). La demanda se relaciona con la alegada ejecución extrajudicial del señor Andrés Manuel Pedroza Jiménez y otras 5 personas, así como con la supuesta desaparición forzada de 37 presuntas víctimas por los hechos ocurridos en la población de Pueblo Bello, municipio de Turbo, departamento de Antioquia, actos que fueron presuntamente perpetrados con la aquiescencia y colaboración de agentes del Estado.

En la demanda, la Comisión solicita que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas. Igualmente, la Comisión solicita la declaración de la responsabilidad estatal por la violación del derecho consagrado en el artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los menores Manuel de Jesús Montes Martínez y José

Encarnación Barrera Orozco, presuntos desaparecidos en estos hechos. Asimismo, la Comisión solicita que se declare responsable al Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, igualmente en conexión con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ésta, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

3. Caso Gutiérrez Soler contra Colombia

El 26 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado de Colombia, en relación con el caso Wilson Gutiérrez Soler (Número 12.291). La demanda se relaciona con la supuesta detención ilegal del señor Wilson Gutiérrez Soler, su presunta sujeción a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Estado, la presunta violación de sus garantías judiciales, así como con la alegada impunidad en la cual permanecen estos hechos.

En la demanda, la Comisión solicita que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal); 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler.

Asimismo, la Comisión solicita la declaración de la responsabilidad estatal por la violación del derecho consagrado en el artículo 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de la familia del señor Gutiérrez Soler.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

4. Caso Palamara Iribarne contra Chile

El 13 de abril de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado de Chile, en relación con el caso Palamara Iribarne (Número 11.571). La demanda se relaciona con la supuesta prohibición de la publicación del libro del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, titulado "Ética y Servicios de Inteligencia"; con la presunta incautación de los ejemplares del libro, los originales del texto, un disco que contenía el texto íntegro y la matricería electrostática de la publicación, todo efectuado en la sede de la imprenta donde se publicaba el libro; así como con la supuesta eliminación del disco duro de la computadora personal que se encontraba en el domicilio del señor Palamara Iribarne, en donde se guardaba el texto completo del libro mencionado. Asimismo, la Comisión se refiere a la existencia del delito de desacato, por el cual el señor Palamara Iribarne habría sido condenado a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de su condena.

En la demanda, la Comisión Interamericana solicita que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derechos Interno) de la misma, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

5. Caso García Asto y Ramírez Rojas contra el Perú

El 22 de junio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado del Perú, en relación con el caso García Asto y Ramírez Rojas (Número 12.413). La demanda se relaciona con los procesos penales a los que fueron y siguen siendo sometidos, por la acusación de cometer el delito de terrorismo, los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas, quienes han permanecido privados de su libertad hace, aproximadamente, 9 y 13 años, respectivamente.

En la demanda, la Comisión solicita a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal); 8 (Garantías Judiciales), y 9 (Principio de Legalidad y Retroactividad) de la Convención Americana, en conexión con las obligaciones establecidas en los artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

6. Caso Blanco Romero y otros contra Venezuela

El 30 de junio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado de Venezuela, en relación con los casos Blanco Romero (Número 12.256), Hernández Paz (Número 12.258) y Rivas Fernández (Número 12.307). La demanda se relaciona con las supuestas detenciones arbitrarias y presuntas desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández.

En la demanda la Comisión solicita que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la Vida); 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 7 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana; I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández.

Igualmente, la Comisión solicita la declaración de la responsabilidad estatal por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los familiares de los señores Blanco Romero, Hernández Paz y Rivas Fernández. Los familiares de las presuntas víctimas señalados por la Comisión son: Alejandra Iriarte de Blanco, Teodora Paz, Nélida Josefina Fernández Pelicie, Aleoscar Russeth Blanco Iriarte, Eduard José Romero Blanco, Oscar Alejandro Blanco, Orailis del Valle Blanco Romero, Gisela Romero, Aleidis Maritza Hernández y Francisco Jeremías Rivas.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

7. Caso Ituango contra Colombia

El 30 de julio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado de Colombia, en relación con los casos La Granja (Número 12.050) y El Aro (Número 12.266). La demanda se relaciona con los supuestos hechos ocurridos en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997 en los corregimientos de “La Granja” y “El Aro”, respectivamente, ambos ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia. En la demanda la Comisión señala que se presentaron actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública apostados en el Municipio de Ituango con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los cuales presuntamente perpetraron sucesivas incursiones armadas en ese Municipio “asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento”. Asimismo, la Comisión señala que “[t]ranscurridos más de ocho años desde la incursión en el corregimiento de la Granja y más de seis años desde la incursión armada en el Corregimiento de El Aro, el Estado colombiano no ha cumplido a[ú]n en forma sustancial con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los reponsables en forma efectiva y reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares”.

En la demanda, la Comisión Interamericana solicita que la Corte declare que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana en sus artículos: 4 (Derecho a la Vida), en perjuicio de los señores William Villa García, Graciela Arboleda, Héctor Hernán Correa García, Jairo Sepúlveda, Arnulfo Sánchez, José Darío Martínez, Olcris Fail Díaz, Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Zuleta Zabala, Otoniel de Jesús Tejada Tejada, Omar Iván Gutiérrez Nohavá, Guillermo Andrés Mendoza Posso, Nelson de Jesús Palacio Cárdenas, Luis Modesto Múnera, Dora Luz Areiza, Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Alberto Correa, Marco Aurelio Areiza y Rosa Areiza Barrera; 19 (Derechos del Niño), en perjuicio del menor Wilmar de Jesús Restrepo Torres; 7 (Derecho a la Libertad Personal), en perjuicio de los señores Jairo Sepúlveda, Marco Aurelio Areiza Osorio y Rosa Areiza Barrera; 5 (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de los señores Marco Aurelio Areiza y Rosa Areiza Barrera; 21 (Derecho a la Propiedad Privada), en perjuicio de los señores Luis Humberto Mendoza, Libardo Mendoza, Francisco Osvaldo Pino Posada, Omar Alfredo Torres Jaramillo, Ricardo Alfredo Builes Echeverry y Bernardo María Jiménez Lopera, y 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), en perjuicio de todas las personas antes señaladas y sus familiares. La Comisión alega la violación de todos los derechos antes mencionados en conexión con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana.